

ORIGINALE ☒

COPIA ☐



Reg. Gen. Det.  
N° 66 del 06/02/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 27 del 06/02/2023

**OGGETTO:**

Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace, ai sensi dell’art. 73, lett. c), del R.D. 23.05.1924, n° 827, con modalità interamente telematica.-

Approvazione Verbali di Gara - Aggiudicazione sotto condizione di efficacia.-

LOTTO CIG: Z3639388FB

CAP. 570 - COD. 00901103

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

**Premesso che:**

-con deliberazione di G.C. n° 62 del 04/08/2006 veniva conferito incarico al Dott. For. Lombardo Gregorio di elaborare il progetto di taglio boschivo per la vendita del materiale legnoso ritraibile dal 5° lotto boschivo radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e distinto in catasto dello stesso comune al foglio n° 51 particelle n° 24 (parte) di proprietà del Comune di Squillace;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 52/2021, esecutiva, è stato approvato il Capitolato d’Oneri ed il Verbale di assegno e stima vendita materiale legnoso ritraibile dal V lotto boschivo “Marchesale”;

-con deliberazione della Giunta Comunale n. 02/2022, esecutiva, sono state approvate le integrazioni documentali relative al progetto di taglio boschivo “comparto colturale n. 3” del piano economico, acquisito al protocollo di questo Ente il 11/05/2021 con prot. n. 2483 e costituiti dai nuovi: Capitolato d’Oneri, Verbale di assegno e stima e valore di macchiatico con relativa aggiunta degli “zeri”, nonché Dichiarazione asseverata afferente all’area basimetrica e volume asportati”, e specifica sul numero delle piante martellate;

**Visto** il verbale di assegno e stima, redatto dal Dott. For. Gregorio Lombardo, con il quale si prevede il taglio di un lotto di materiale legnoso ubicato nel territorio di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace in loc. “Marchesale” distinto al Foglio n° 51 particella n. 24 (parte);

**Vista** la nota della Regione Calabria - Dipartimento UOA - Settore 1 Politiche della Montagna, Foreste, Gestione dei Sistemi Forestali e Strutturali Prot. n. 244202/ REGCAL del 24.05.2022, con la quale si autorizza al taglio di n° 2.334 piante di alto fusto e n° 229 piante di diametro inferiore a cm 14 e definite “zero”, nel bosco radicato in località “Marchesale” in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace;

**Dato atto che:**

-con propria determinazione a contrarre n° 628 del 20/12/2022 viene stabilito di procedere all’affidamento dell’appalto per la “Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato “Marchesale” foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace”, mediante il sistema dell’asta pubblica con le modalità previste dall’art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica;

-con la medesima determina a contrarre n° 628 del 20/12/2022 sono stati approvati i documenti amministrativi di gara redatti dal Responsabile Unico del Procedimento;

-il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Antonio Macaluso;

**Preso atto che:**

-la procedura di gara si è svolta in modalità telematica, utilizzando il Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm;

-entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle offerte, fissato entro le ore 12:00 del giorno 20/01/2023, sono pervenute sul Portale TUTTOGARE PA della piattaforma telematica di Asmecommm, n. 03 plichi contenenti le offerte da parte dei seguenti operatori economici:

| # | PARTITA IVA | Ragione Sociale |
|---|-------------|-----------------|
| 1 | 03027690795 | Franzè Antonio  |

|   |             |                                   |
|---|-------------|-----------------------------------|
| 2 | 03319630798 | Industria boschiva Nadile Legnami |
| 3 | 03673690792 | General Industry srl              |

-con determinazione n° 198 del 16/05/2022, si è proceduto alla nomina della commissione giudicatrice, incaricata del controllo della documentazione amministrativa e dell'esame delle offerte tecniche ed economiche, così composta:

|                                        |                                                                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Presidente                             | Arch. Antonio Macaluso - Responsabile Settore Tecnico Comune di Squillace.            |
| Commissario                            | Dott. Alessandro Consolo -<br>Responsabile Settore Vigilanza del Comune di Squillace. |
| Commissario e Segretario verbalizzante | Ing. Antonio Russo - dipendente Settore Tecnico del Comune di Squillace.              |

#### **Evidenziato che:**

-in data 30/01/2023 (Verbale n° 01) si è proceduto - per i tre operatori economici - alla verifica della documentazione amministrativa, contenuta all'interno delle Buste "A", riscontrando che per le ditte Franzè Antonio e General Industry srl la documentazione amministrativa è conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto, le imprese vengono ammesse alle fasi successive.

Mentre per la ditta Industria boschiva Nadile Legnami dalla verifica dei documenti di gara è emerso che non risulta allegato il Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) per come previsto nel Disciplinare di gara ed è stato necessario, dunque, richiedere un'integrazione di tale documentazione tramite il soccorso istruttorio;

-in data 06/02/2023 (Verbale n° 02) si è proceduto, anzitutto, alla verifica della documentazione amministrativa integrativa prodotta dalla ditta Industria boschiva Nadile Legnami, risultando conforme a quanto richiesto con nota RUP prot. 590 del 30.01.2023, nonché alle prescrizioni del bando e del disciplinare di gara e, pertanto, viene ammessa alle fasi successive.

Si è, quindi, verificata la conformità e la completezza delle Buste "B - Offerta economica" dei tre operatori economici, riscontrando che la documentazione è conforme alle prescrizioni degli atti di gara; la Commissione di gara, pertanto, rendeva noto il punteggio complessivo - delle ditte partecipanti ed ammesse - per come segue:

| # | PARTITA IVA | Ragione Sociale                   | Offerta Economica % |
|---|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1 | 03027690795 | Franzè Antonio                    | 61,600              |
| 2 | 03319630798 | Industria boschiva Nadile Legnami | 38,900              |
| 3 | 03673690792 | General Industry srl              | 11,000              |

e formulava, come da normativa vigente, la proposta di aggiudicazione alla ditta Franzè Antonio dell'appalto di che trattasi;

**Stabilito che** la ditta Franzè Antonio ha offerto un aumento percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge;

**Considerato che** le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite;

**Valutato** il D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e s.m.i. ed in particolare:

- ✓ l'articolo 32, comma 7, ai sensi del quale l'aggiudicazione diviene efficace dopo la positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo al solo aggiudicatario;
- ✓ l'articolo 33, ai sensi del quale la "proposta di aggiudicazione" deve essere approvata dall'organo competente secondo l'ordinamento della Stazione Appaltante;

#### **Rilevato che:**

-occorre approvare il verbale di gara per l'appalto in parola;

-sussistono tutti presupposti per procedere all'aggiudicazione, sotto condizione di efficacia, della procedura in oggetto;

**Preso atto che** ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:

-l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei previsti requisiti di legge;

-si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;

**Accertata** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

**Visto** il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

**Vista** la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

### DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara per l'affidamento dell'appalto per la "Vendita di materiale legnoso di un lotto boschivo (CC3 – UC18 del piano di gestione forestale del Comune di Squillace) dal bosco comunale denominato "Marchesale" foglio n. 51 particella 24 (parte) in agro del Comune di Girifalco e di proprietà del Comune di Squillace", mediante il sistema dell'asta pubblica con le modalità previste dall'art. 73, lett. c), del R. D. 23.05.1924, n° 827, interamente telematica", e segnatamente:
  - a) Verbale di gara n° 01 del 30/01/2023 – Prima Seduta pubblica;
  - b) Verbale di gara n° 02 del 06/02/2023 – Seconda Seduta pubblica;
2. di aggiudicare, sotto condizione di efficacia, l'appalto de quo alla ditta Franzè Antonio che ha offerto un ribasso percentuale del 61,600 % pari ad un importo netto di € 52.470,94 ed IVA come per legge;
3. di stabilire che, ai sensi dall'art. 32 comma 7 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.:
  - a) l'efficacia della presente determinazione è condizionata all'esito positivo della verifica dei requisiti di legge previsti;
  - b) si procederà alla verifica del possesso dei requisiti di legge in capo alla ditta aggiudicataria ed al momento dell'esito positivo delle verifiche, con successivo atto, verrà disposta l'efficacia dell'aggiudicazione ai sensi di legge;
4. di disporre l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 32 comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;
6. di dare atto che la spesa per la realizzazione dell'appalto de quo sarà garantita con il finanziamento meglio descritto in premessa.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

(arch. Antonio Macaluso)



SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cap. 570 – Cod. 00901103 del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pasquale Muccari)